

한전KDN(주) 상임감사

통보 및 시정요구

제 목 비정규직 채용업무 개선·이행 등 미흡

소 관 부 서 ○○○○처(●●부)

조 치 부 서 ○○○○처(●●부)

구 분 비정규직관리

내 용

1. 업무 개요

회사는 신규사업 개발, 사업환경 변화 대응, 원활한 사업 수행 등을 위해서 효과적이고 적합한 인력 운영을 목적으로 기간제근로자(⊗⊗⊗⊗⊗⊗근로자) 및 일용근로자 등의 비정규직 인력을 활용하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

♣♣♣♣위원회의 「공정채용 정기 전수조사 계획」에 따르면 채용비위 근절 및 공정채용 문화 정착을 위해 공공기관 채용실태 정기 전수조사를 추진한다고 되어 있고, ♡♡♡♡♡부(이하 「♡♡부」라 한다.)의 「XX년 ♡♡부 공직유관단체 채용 전환 실태 자체조사 실시 요청」[♥♥♥♥♥관-XXXX (20XX-XX-XX)]에 따르면 ♡♡부 공직유관단체 채용실태조사를 위한 자체감사기구 조사 및 ♡♡부 확인 감사를 시행하는 것으로 되어 있다.

그리고 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조(직원채용 원칙 등)

3항 및 4항에 따르면 공기업·준정부기관은 소속직원을 채용하는 경우 공개경쟁 시험에 의해 채용하는 것을 원칙으로 하며, 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니되나, 특수분야 전문직종 등의 경우 동일한 조건을 가진 다수인을 대상으로 제한 경쟁 시험방식을 통해 채용할 수 있으며, 이 경우 채용기준 또는 자격요건은 직위·직무특성을 감안하여 구체적으로 설정하고 이를 사전에 공개하여야 한다고 규정되어 있고, ♡♡♡♡위원회의 「20XX년 공직유관단체 채용 관련 주요 유의사항」에 따르면 [표 1]과 같이 공개경쟁 채용방식은 동일한 조건의 응시 기회를 부여하며, 제한경쟁 채용방식은 특수분야의 전문인력을 확보하기 위해 일정 자격요건을 갖춘 자를 대상으로 응시 기회를 부여한다고 규정되어 있다.

[표 1] 공개경쟁 채용방식과 경력경쟁(제한경쟁) 채용방식

공개경쟁	경력경쟁(제한경쟁)
• 학력·경력에 관계 없이 모든 국민들에게 동일한 조건의 응시 기회 부여	• 공개경쟁방식으로 총원하기 곤란한 특수분야의 전문인력을 확보하기 위해 일정 자격요건(학위, 자격증, 경력 등)을 갖춘 자를 대상으로 응시 기회 부여

※ 출처: ◎◎처 「공무원 채용제도 안내」

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆실은 주무기관인 ♡♡부의 「XX년 ♡♡부 공직유관단체 채용 전환 실태 자체조사 실시 요청」[♡♡♡♡관-XXXX (20XX-XX-XX)]에 따라 20XX년 X월부터 X월까지 회사의 채용 실태 전반을 자체 조사하였고, 조사 결과 위반사항은 없었지만 비정규직 채용(사용)과 관련하여 비효율적인 채용서류 관리, 지나치게 짧은 긴급 채용광고 기간 운영¹⁾ 등 문제점이 확인되었기에 알림문서 「채용관련

1) 「기간제근로자 채용관리 지침서」 2.3(채용광고)에 따르면 특별한 사유가 있을 경우 사전심사위원회 의결을 거쳐 공고 기간을 최소 5일 이상으로 단축하여 운영할 수 있다고 규정되어 있으나, 「공공기관 공정채용 가이드북」에 따르면 ‘응시인원 부족’ 등 사유로 재공고를 하는 경우 10일 이상으로 규정되어 있음

감사시 확인된 문제점의 개선 반영 요청[★★★★부-XXX (20XX. X. XX.)]을 통하여 ○○○○처(●●부)에 개선을 요청하였으나, 현재까지 개선·이행이 지연되고 있음을 확인하였다.

그리고 20XX년부터 20XX년까지 기간제근로자 채용 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 X건을 제외한 XX건의 채용에 대하여 채용계획서상에서는 공개경쟁 채용방식으로 내부결재를 득하고 공고하였지만, 실제 채용공고문 내용은 특수분야의 전문인력을 확보하기 위해 일정 자격요건을 갖춘 자를 대상으로 채용하는 제한경쟁 채용방식에 해당되어, 공개경쟁 채용방식과 제한경쟁 채용방식이 혼동되어 시행되고 있음을 확인하였다.

[표 2] 기간제근로자 채용 현황

(단위 : 건)

구 분	공개경쟁		경력경쟁(제한경쟁)		비 고
	자격요건(필수)	자격요건(선택)	자격요건(필수)	자격요건(선택)	
20XX년	XX	X	X	X	-
20XX년	XX	X	X	X	-

※ 자료: ●●부 제출자료 재구성

따라서 ○○○○처(●●부)에서는 조속히 비정규 채용업무 개선방안을 마련하고 이행할 필요가 있으며, 비정규직 채용(사용) 시 공개경쟁으로 채용할 것인지, 아니면 제한경쟁으로 채용할 것인지를 구분하여 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○처(●●부)에서는 비정규직 채용업무 개선방안을 도출하기 위하여 업무 관련 부서와 사적이해관계자 신고기준 구체화, 일용근로자 사용절차 보완 등을 논의하였으나, 실무 담당자 부재(퇴사) 등으로 인해 개선방안 마련이 지연

되었으며, 채용방식 등 전반적인 비정규직 채용업무를 재검토하여 문제가 발생하지 않도록 개선·이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은

- ① 비정규직 채용업무 개선방안을 마련하여 조속히 이행하고, (통보)
- ② 비정규직 채용(사용) 시 공개경쟁 채용방식과 제한경쟁 채용방식을 명확하게 구분하여 시행하기 바랍니다. (시정)